

보상금의 감액기준(제24조 관련)

1. 감액 원칙

감액비율은 아래의 기준을 참고하되, 사실관계 및 타당성 등을 고려하여 보상심의위원회에서 의결한다.

아래 감액기준을 중복 적용하여 총 감액비율이 보상금의 100%를 초과하는 경우에는 보상심의위원회 심의를 통해 100%이하로 조정할 수 있다.

2. 감액사유별 감액비율 및 기준(부패방지권익위법 시행령 제77조제2항 관련)

가. 신고 내용의 정확성이나 증거자료의 신빙성

등급 (감액비율)	감 액 기 준
최상(0%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 부패행위를 직접적으로 입증할 수 있을 정도로 구체적이고 정확하여 추가조사의 필요성이 거의 없는 경우
상(10%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 대체로 부패행위를 직접적으로 입증할 수 있을 정도로 구체적이고 정확하나 일부 증거가 누락되거나 부족하여 자료 확보를 위한 추가 조사가 일부 필요한 경우
중(20%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 부패행위를 직접적으로 입증할 수준에 미치지 못하는 간접적인 증거에 불과하여 증거확보를 위한 추가 조사의 필요성이 큰 경우
하(30%)	신고 내용 및 제시된 증거자료의 구체성 및 정확성 정도가 “중”에는 미치지 못하나, 부패행위의 적발에 중요한 단서에 해당한 경우
최하(50% 이상)	피신고자를 구체적으로 특정하지 않고 불특정 다수인을 대상으로 무작위로 신고하거나 구체적인 증거자료 없이 전수조사를 요구하는 등 법 제58조의 부패행위 신고의 방법을 따르지 아니한 경우

나. 신고한 부패행위가 신문·방송 등 언론에 의하여 이미 공개된 것인지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고한 부패행위가 신고 이전에 언론매체에 의하여 공개된 적이 전혀 없는 경우
중(10%)	공개 이후 신고되었으나, 부패행위 신고내용이 부패혐의 입증에 직접적인 단서를 제공한 경우
하(30%)	공개 이후 신고되었으나, 부패행위 신고내용이 부패혐의 입증에 간접적인 단서를 제공한 경우

※ 신고자가 신고 이전에 언론매체에 신고내용을 제보한 경우는 감액하지 않으나, 이 경우 신청인 본인이 언론 제보자임을 스스로 입증해야 함

다. 신고자가 신고와 관련한 불법행위를 행하였는지의 여부

① 신고자가 신고대상인 부패행위에 가담하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
최상(0%)	신고자가 부패행위에 가담하지 않은 경우
상(10%)	신고자가 부패행위 실행에 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우. 다만, 신고자가 경리·회계 분야 등에서 단순업무를 수행하면서 취득한 불법행위를 신고한 경우에는 감액하지 않음
중(20%)	신고자가 부패행위 실행에 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우 신고자가 부패행위 당시 간부 등 책임있는 직위에 있던 자로서 부패행위 실행에 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우
하(30%)	신고자가 부패행위 당시 부패행위 실행에 적극 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우 신고자가 부패행위 당시 부패행위 실행에 적극 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우
최하(50% 이상)	1) 신고자가 부패행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 경우 2) 신고자가 부패행위 당시 간부 등 책임있는 직위에 있던 자로서 부패행위 실행에 적극 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우 3) 그 밖에 신고자가 부패행위에 적극 가담한 정도가 중하여 부패행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 것에 준한 것으로 보상심의위원회가 판단한 경우

※ 내부신고로 인하여 부패행위 적발·해결에 현저히 기여하였다고 인정되는 경우 감액비율 하향 조정 가능

※ 부패행위 가담 여부는 신고자의 직위, 권한 유무, 방조 여부, 불법적 이익 공유 의사 여부, 부패행위 인식 여부, 부패행위 가담 기간·정도 등을 종합적으로 고려하여 판단

② 신고자가 신고와 관련한 불법행위 등을 행하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고자가 신고와 관련한 불법행위를 행하지 아니한 경우
중(10%)	신고자가 신고와 관련된 불법행위를 하였고, 그 불법의 정도가 작은 경우
하(30%)	신고자가 신고와 관련된 불법행위를 하였고, 그 불법의 정도가 큰 경우

※ 불법행위 중 금품수수는 수수금액만큼을 우선 감액하고, 차액 중에서 일정 비율을 추가 감액하여 지급

라. 신고자가 부패행위의 제거 및 예방 등에 이바지한 정도

① 신고자가 증거자료 확보를 위해 투입한 노력의 정도

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고자가 본인의 직업에 따른 직무와 무관하게 별도의 노력을 하거나 친분이 없는 제보자를 통해 직접 증거자료 등을 확보하여 신고한 경우
중(50%)	신고자가 본인의 직업, 제보자와의 친분 등을 활용하여 증거자료 등을 취득한 후 이를 신고한 경우
하(50% 이상)	인터넷 검색, 정보공개청구 등을 통해 누구든지 수집할 수 있는 자료만으로 신고한 경우 ※ 단, 신고자가 자료를 가공·결합·분석하여 적발하기 어려운 부패행위를 새롭게 신고한 경우 등은 보상심의위원회에서 50% 이하로 조정가능

② 신고자가 신고대상인 부패행위의 조사 등 과정에 협조하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고자가 참고인 진술조서 작성 등에 적극적으로 참여하는 등 부패행위 사건 해결에 기여한 경우
중(10%)	해당 신고사건 조사와 관련하여 소극적으로 참여하거나 필요한 진술을 기피하는 경우
하(30%)	해당 신고사건 조사와 관련하여 연락 두절, 방임 등 사건 조사에 비협조하는 경우

③ 신고자의 신고가 부패행위 사건해결에 기여한 정도

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고자의 신고로 조사·수사기관 등이 해당 부패행위를 적발하는 등 신고자의 신고가 부패행위 사건 해결에 결정적 기여를 한 경우
중(30%)	신고자의 신고가 사건 해결에 기여한 정도가 '상'에 미치지 못하는 경우, 부패행위 사건 해결에 기여한 경우
하(50%)	신고자의 신고 내용을 단서로 하여 조사·수사기관 등이 해당 부패행위 외 다른 부패행위까지 확대조사한 경우 ※ 확대조사로 인해 추가로 적발된 부패행위에 대하여 적용

④ 신고자가 부패행위의 예방 및 재발방지를 목적으로 신고하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
지급제한	보상금을 받을 목적으로 부패신고자끼리 미리 공모하거나 피신고자가

	부패행위를 저지르도록 의도적으로 유인 또는 조장하는 등 부정한 목적으로 피신고자의 위반사실을 신고하는 경우
	부패신고로 인한 시정명령, 원상회복명령 등의 처분이 종료되고, 해당 처분의 불이행 등을 원인으로 한 과징금, 과태료 등의 부과에 대해 보상금의 지급을 신청하는 경우
	부패신고로 인한 행정지도, 시정명령, 원상회복명령 등 비금전적 처분이 있었음에도 불구하고 과징금, 과태료, 벌금 등의 부과를 통해 보상금을 받을 목적으로 다시 고발하거나 신고하는 경우
	피신고자 또는 공공기관 등이 신고 내용 등을 이미 인지하여 개선 조치 중인 사항을 신고하는 경우
	부패신고자와 피신고자가 부패신고와 관련하여 피해보상 등에 합의한 경우

※ '23.12.19. 이전 신고에 대해서는 감액비율 '90%'를 적용

3. 공직자에 대한 감액(부패방지권익위법 제68조 제4항 및 시행령 제78조 관련)

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	공직자가 자기 직무와 무관(직무와 관련없는 사적 영역 등)한 내용을 신고한 경우
중(20%)	공직자가 업무수행과정에서 알게 된 자기 직무 외 내용에 대하여 신고한 경우
하(30%)	공직자(부패행위의 감사·수사 또는 조사업무에 종사 중이거나 종사하였던 공직자 제외)가 자기의 직무와 관련하여 신고한 경우
지급제한	부패행위의 감사·수사 또는 조사업무에 종사 중이거나 종사하였던 공직자(공직자였던 자 포함)가 자기의 직무 또는 직무였던 사항과 관련하여 신고한 경우

※ 자신의 직무와 관련하여 신고한 자가 부패행위를 해결하기 위해 자체적으로 노력하였음을 입증할 경우 감액비율을 조정할 수 있음

※ 공직자의 자기 직무 해당여부는 업무분장, 직급 및 직위 등을 종합적으로 고려하여 판단